労働安全衛生法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、職場における労働者の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成促進に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　労働安全衛生に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「労働災害」とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

2　この法律において「安全衛生管理体制」とは、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医を中心とする社内管理体制をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、職場における労働者の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成促進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、厚生労働大臣及び労働基準監督署長が管理統理する。

2　厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、職場における労働者の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成促進に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　安全衛生管理体制及び安全衛生委員会

第1条

一定規模以上の事業場ごとに、事業の実施を統括管理する者を総括管理者として選任する。

第2条

安全に係る技術的事項を管理し、作業場の巡視及び危険要因の除去を行わせる。

第3条

衛生に係る技術的事項を管理し、有害環境の測定及び健康管理を担当させる。

第4条

常時使用する労働者が一定数以上の事業場には、専属の産業医を選任しなければならない。

第5条

産業医は、労働者の健康を確保するため必要があるときは、事業者に直接改善を勧告できる。

第6条

危険な業種において、労使同数で構成する安全委員会を毎月開催しなければならない。

第7条

常時五十人以上の全事業場において、健康障害防止を審議する衛生委員会を毎月開催する。

第8条

小規模事業場においては、安全衛生推進者を選任して実務を担当させなければならない。

第9条

元方事業者と下請事業者が混在する建設現場において、一元的な統括管理者を置く。

第10条

高圧室内作業、有機溶剤使用作業等の危険有害作業ごとに作業主任者を置かなければならない。

第4章　機械器具の安全基準及び特別教育

第1条

ボイラー、クレーン、エレベーター等の危険機械は、厚生労働大臣の製造許可を要する。

第2条

特定機械等については、年一回以上の精密な特定自主検査を行い、記録を三年間保存する。

第3条

防護装置を具備していない丸のこ盤、プレス機械等を譲渡し、又は貸与してはならない。

第4条

防じんマスク、安全靴、保護帽等の安全保護具は、国の検定に合格したものでなければならない。

第5条

玉掛け、フォークリフト運転等の危険業務には、免許取得者又は技能講習修了者のみを就役させる。

第6条

労働者を新たに雇い入れたときは、従事する業務の安全衛生教育を実施しなければならない。

第7条

アーク溶接、産業用ロボット教示等に従事する者に対し、法定の特別教育を課す。

第8条

製造業、建設業等の現場監督者に対し、安全指導能力を養う職長教育を実施する。

第9条

立入禁止区域、保護具着用区域には、一目で識別できる規格化された安全標識を掲示する。

第10条

化学物質を譲渡提供する者は、人体への有害性及び取扱上の注意を記載したＳＤＳを提供する。

第5章　作業環境測定及び有害物対策

第1条

粉じん、有機溶剤、特定化学物質、放射線等を扱う屋内作業場において、定期測定を実施する。

第2条

測定は、国家資格を有する作業環境測定士又は指定測定機関に行わせなければならない。

第3条

作業環境測定結果を第一管理区分から第三管理区分に評価分類し、評価に応じた対策を講ずる。

第4条

有害物質の濃度が基準を超える第三管理区分においては、直ちに換気設備の改修等を命ずる。

第5条

有害な蒸気又は粉じんの発散源を密閉し、又は強力な局所排気装置を常時稼働させる。

第6条

建築物の解体工事等に際し、事前の石綿含有調査及び飛散防止養生を義務付ける。

第7条

危険有害なすべての化学物質について、リスクアセスメントの実施を義務付ける。

第8条

皮膚から吸収されて中毒を起こす物質に対し、不浸透性の保護手袋の着用を義務付ける。

第9条

暑さ指数（ＷＢＧＴ）の測定、冷房休憩所の設置、水分塩分の常備を義務付ける。

第10条

著しい騒音作業場において、耳栓等の防音保護具の着用及び低騒音型機器への更新を図る。

第6章　健康診断、面接指導及びストレスチェック

第1条

常時使用する労働者に対し、年一回以上の医師による定期健康診断を義務付ける。

第2条

深夜業、有害業務に従事する労働者に対し、六箇月ごとに健康診断を受けさせる。

第3条

有機溶剤、鉛、電離放射線等の業務に従事する者に対し、専門項目の健診を行う。

第4条

受診した労働者本人に結果を速やかに通知し、個人票を五年間保存しなければならない。

第5条

異常所見のあった労働者について医師の意見を聴き、残業制限、配置転換等を実施する。

第6条

時間外労働が月八十時間を超えた労働者の申出により、医師による面接指導を受けさせる。

第7条

常時五十人以上の事業場において、年一回の心理的負担チェックを実施する。

第8条

希望する高ストレス者に医師の面接を受けさせ、職場環境の集団分析と改善を図る。

第9条

感染症、心臓疾患等により就業によって増悪するおそれがある労働者の就業を禁止する。

第10条

事業場内における労働者の受動喫煙を防止するため、適切な喫煙専用室等の設置を行わなければならない。

第7章　監督、司法警察権及び罰則

第1条

労働基準監督官は、事業場に立ち入り、帳簿書類の検査及び空気環境の測定を行える。

第2条

危険な機械、倒壊のおそれのある足場に対し、直ちに使用停止又は作業中止を命ずる。

第3条

この法律の違反罪について、刑事訴訟法上の司法警察員の職務を厳正に行使する。

第4条

死亡災害、休業四日以上の負傷災害が発生したときは、速やかに労基署に報告しなければならない。

第5条

事業者が安全措置を怠り労働者を死亡させたときは、業務上過失致死罪に準じて厳罰に処する。

第6条

危険機械の防護措置を講じなかった事業主は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第7条

法定の健康診断を受けさせず、又は記録を隠蔽した事業者は、五十万円以下の罰金に処する。

第8条

監督官の臨検を拒み、妨げ、又は虚偽の陳述をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第9条

法人の業務に関して違反行為があったときは、その法人に対しても各条の罰金刑を科する。

第10条

「人命はすべての生産活動に優先する」国家安全衛生宣言を永久に維持する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

1　厚生労働大臣及び労働基準監督署長の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

厚生労働大臣及び労働基準監督署長は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。